

1500171-84.2022.8.26.0591

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Aline Sugahara Bertaco

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... todo o processo - Preliminar rejeitada. TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Fatos descritos na denúncia comprovados pela apreensão, perícia das drogas e prova oral colhida, ressaltada pela confissão da recorrente - Testemunhos policiais válidos - Penas bem dosadas, bem como o regime prisional - Recurso improvido" (Apelação 0000784-81.2010.8.26.0533; Relator(a): Ribeiro dos Santos; Comarca: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

3ª Vara

Rua Bolívia, 137, Dracena - SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500171-84.2022.8.26.0591 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500171-84.2022.8.26.0591

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gustavo de Almeida Faria

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de GUSTAVO DE ALMEIDA FARIA, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 155, § 1º, c.c o artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, porque no dia 27 de agosto de 2022, no período noturno, por volta da 00h35min, na Rua Monte Castelo, nº 2565, centro, nesta cidade e comarca de Dracena/SP, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta HONDA/CG 125 TITAN, ano 1999/2000, cor verde, de placa BVH-5277-Dracena/SP, cuja avaliação será auferida oportunamente, pertencente à idosa Maria Shirley Ribeiro Nunes.

A prisão em flagrante do réu foi convertida em prisão preventiva em 27/08/2022 (fls. 65/70).

Impetrado Habeas Corpus , foi concedida a liminar para deferir a liberdade provisória (fls. 177/181).

A denúncia foi recebida em 09/09/2022 (fls. 98/100).

Regularmente citado (fls. 141), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 207/219).

Indeferido o pedido de instauração do incidente de insanidade mental no réu, foi afastada a possibilidade de absolvição sumária, mantido o recebimento da denúncia e

designada audiência de instrução, debates e julgamento virtual por meio de videoconferência (fls. 232/236).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pela acusação, bem como realizado o interrogatório do réu. (cf. mídia).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais e pugnou pela procedência da presente ação penal, condenando o acusado nos exatos termos da denúncia. A defesa, preliminarmente, pugnou pela realização do exame de insanidade mental. No mérito, requereu a desclassificação do crime imputado para o crime de furto privilegiado, bem como a desclassificação da forma consumada para a forma tentada. Subsidiariamente, requereu a absolvição do réu pela aplicação do princípio da insignificância e fragilidade probatória e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, indefiro o pedido de instauração de exame pericial de insanidade mental.

Na hipótese, em que pese ter o réu alegado que faz tratamento de saúde (toma remédio para dormir), não se verificou prejuízo em sua capacidade de discernimento e autodeterminação, sobretudo porque se recordou dos fatos no momento do interrogatório judicial, manifestando-se de forma coerente e com riqueza de detalhes, algo próprio de pessoa plenamente ciente da ilicitude da conduta que lhe foi imputada, sem se verificar situação apta a autorizar o exame almejado. Portanto, não há evidências de que o réu esteja com a capacidade de entender o caráter ilícito do fato diminuída ou prejudicada em decorrência de eventual doença mental. Repito, não se verificou durante a audiência de instrução, debates e julgamento qualquer alteração de ânimo ou perturbação mental a colocar em dúvida a integridade mental do acusado, tanto que o réu se recordou com riqueza de detalhes de todo o ocorrido na data dos fatos.

Nesse contexto, vale ressaltar que o exame de insanidade mental possui um escopo próprio e indeclinável, qual seja, apurar se o réu, em virtude de perturbação mental, é parcialmente ou inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato. Bem por isso, há que surgir nos autos elementos seguros e convincentes de que padece de anormalidade psíquica.

Incabível, portanto, o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, pois não existe qualquer indício de que o réu esteja com a capacidade mental prejudicada a ponto de justificar a realização do exame pretendido pela Defesa. Acresça-se que os artigos 184 e 400, § 1º, do Código de Processo Penal facultam ao magistrado indeferir perícias ou outras diligências desnecessárias, assentando o Colendo Superior Tribunal de Justiça não estar "o Juiz obrigado a determinar a realização de exame de dependência toxicológica, se outros elementos de convicção justificarem a sua prescindibilidade. Precedentes" (STJ, REMS 12.173-PR, Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES).

Nesse sentido:

"PRELIMINAR - NULIDADE - Desnecessário o exame de dependência toxicológica - Ré que se apresentou em perfeita normalidade durante todo o processo - Preliminar rejeitada. TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Fatos descritos na denúncia comprovados pela apreensão, perícia das drogas e prova oral colhida, ressaltada pela confissão da recorrente - Testemunhos policiais válidos - Penas bem dosadas, bem como o regime prisional - Recurso improvido" (Apelação 0000784-81.2010.8.26.0533; Relator(a): Ribeiro dos Santos; Comarca: Santa Bárbara D Oeste; Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 20/01/2011; Data de registro: 16/02/2011)." Desse modo, passo a analisar o mérito da pretensão.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 13/14), pelo auto de entrega (fls. 17), pelo auto de avaliação (fls. 197/198), pelo laudo pericial de vistoria do veículo (fls. 200/204), bem como pelos depoimentos prestados em solo policial.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado.

A vítima Maria Shirley Ribeiro Nunes disse que estava alimentando sua neta quando

ouviu um barulho. Depois abriu a porta e não encontrou mais a moto. Acionou a Polícia e logo os policiais chegaram. Ligou para seu genro para avisar que tinham subtraído sua moto. Por volta de 1h40 da manhã a Polícia chegou dizendo que tinham encontrado a moto da depoente em Guataporanga. O policial disse que encontrou o autor do furto debaixo de uma árvore e confessou o fato (cf. mídia).

A testemunha de acusação Rogerio Alves da Silva, policial militar, disse que no dia do fato estava em patrulhamento quando foi radiada a ocorrência de furto da moto.

Em patrulhamento com vistas à moto, lograram êxito em avistar a moto em poder do réu. O réu confessou o furto da moto. O motor da moto estava quente. (cf. mídia).

O réu GUSTAVO DE ALMEIDA FARIA, em seu interrogatório judicial, disse que o furto ocorreu. Foi fazer uma tatuagem em Dracena e demorou três horas. Não deu tempo de pegar o ônibus então pegou a moto para se locomover para sua cidade. Fez ligação direta. Chegando lá, parou a moto na via pública. No momento em que ia montar na moto novamente, foi abordado. Pegou a moto à noite. Está preso pela prática de outro furto. Respondeu a processos de atos infracionais quando era adolescente. Estava trabalhando e ganhava R\$ 100,00 por dia. Não tem filhos. Tem 18 anos de idade. Toma remédio para dormir porque é muito agitado (cf. mídia).

Pois bem, o réu é confesso e sua confissão judicial encontra-se em consonância com o conjunto probatório produzido nos autos. A confissão judicial do réu tem grande valor e serve como base à sua condenação, não podendo ser recusada, pois foi sincera e corroborada pelo contexto probatório amealhado.

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstanciais" (RTJ 88/371).

Além disso, ainda nessa ordem, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) prevê em seu artigo 8.3, que 'A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza', o que se amolda perfeitamente ao caso em comento.

Oportuno ressaltar que os depoimentos prestados pelos servidores policiais em Juízo gozam de credibilidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas.

No caso em testilha, nada justifica o desmerecimento da versão apresentada pelos Policiais, harmônica com os demais elementos probatórios colacionados. Nesse sentido:

"(...) Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(...)" (HC 204.733/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011).

Ademais, os policiais encontraram a res furtiva na posse do réu, tendo sido posteriormente restituída à vítima (cf. auto de entrega fls. 17) e avaliada em R\$ 3.969,00 (três mil novecentos e sessenta e nove reais) (cf. auto de avaliação de fls. 197).

Nesse contexto, convém frisar que encontrado o réu na posse do bem furtado, como é o caso, inverte-se o ônus da prova, devendo ele demonstrar que não é o agente que efetivamente subtraiu a "res" da vítima.

O elemento subjetivo "dolo" exigido pelo tipo penal restou igualmente demonstrado. O acusado dirigiu seu comportamento à prática do crime patrimonial, com vistas à subtração do bem estacionado defronte a sua casa.

Assim, de todo o conjunto probatório carreado aos autos é certo que a autoria do delito deve ser atribuída ao acusado, mormente se considerada a versão apresentada pela vítima e testemunhas em Juízo, corroborando a confissão judicial do réu.

De outra parte, o fato de a "res furtiva" ter sido recuperada não afasta a consumação do delito de furto. Isso porque é irrelevante para a consumação do delito a recuperação do objeto subtraído, pois a consumação do furto se dá com a inversão da posse da 'res'.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Nesse contexto, é pacífico na jurisprudência que o furto se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia, ainda que não seja posse tranqüila, fora da vigilância da vítima, como é o caso, em que o réu apoderou-se da "res furtiva" na cidade de Dracena/SP e foi abordado momentos depois pelos policiais na cidade de São João do Pau D'Alho/SP. Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO UNÂNIME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FURTO A RESIDÊNCIA MEDIANTE ESCALADA. MOMENTO DE CONSUMAÇÃO DO DELITO DE FURTO. 1. Para a consumação do furto, é suficiente que se efetive a inversão da posse, ainda que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Ordem denegada. (STF - HC: 114329 RS, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 01/10/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-207 DIVULG 17-10-2013 PUBLIC 18-10-2013)". Também vale ressaltar que o crime de furto foi praticado durante a noite/madrugada (cf. BO nº F06807-1/2022 - fls. 13/14), ou seja, durante o repouso noturno, horário em que há maior possibilidade de sucesso na empreitada, devido à menor vigilância do bem, tipificando a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal. Assim, os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, aliado às provas que se produziu em Juízo, é suficientemente harmônica e apta a ensejar a condenação do réu.

De outra parte, não se aplica ao caso o princípio da insignificância. Isso porque a "res furtiva" foi avaliada em R\$ 3.969,00 (três mil novecentos e sessenta e nove reais) (cf. auto de avaliação de fls. 197), valor este que não pode ser considerado insignificante, pois correspondente a mais de três salários mínimos. Outrossim, o réu possui diversas passagens por atos infracionais equiparados ao crime de furto (cf. Certidões de objetos e pés de fls. 117/139). Ademais, a conduta do réu deve ser contra estimulada pelo Direito Penal, sob pena de ser aberta uma porta à continuidade delitiva.

Como é cediço, o princípio da insignificância tem como vetores: a) a mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

A propósito, é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação do princípio da insignificância a delitos desse jaez:

"HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. AUTO DE AVALIAÇÃO. RES FURTIVA DE VALOR NÃO ÍNFIIMO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. CONDENAÇÕES ANTERIORES. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Demonstrando o respectivo auto que o objeto furtado não apresenta valor ínfimo - R\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) -, somado ao fato de que o paciente já ostenta outras condenações transitadas em julgado, indicando sua reiterada dedicação à atividade ilícita, inviável a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal. . 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 187875 MG 2010/0191592-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/02/2011, T5 - Quinta Turma, DJe 28/03/2011)"

Outrossim, oportuno analisar o reflexo da adoção do princípio da insignificância no âmbito desta sociedade de Dracena, tendo em vista que o reconhecimento da atipicidade do fato poderia conduzir à impunidade, imprimindo nas consciências a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta. Assim, a fim de evitar que a adoção do princípio da insignificância constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais, a condenação do réu é medida de rigor.

Por fim, ressalto que, analisando as circunstâncias do presente caso, não é o caso de reconhecer a figura privilegiada prevista no artigo 155, § 2º, do Código Penal, pois o réu embora seja primário o objeto subtraído não possuía valor ínfimo, tendo em vista o valor de R\$ 3.969,00 (três mil novecentos e sessenta e nove reais) (cf. auto de avaliação de fls. 197), motivo pelo qual não deve ser reconhecida a desclassificação para o tipo privilegiado.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente a agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação ao crime imputado.

Em homenagem ao princípio constitucional de individualização da pena, passo à necessária dosimetria (CRFB, art. 5º, XLVI).

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu apresenta conduta social reprovável, pois possui diversas passagens pelo Juízo da Infância e Juventude pela prática de inúmeros atos infracionais equiparados ao crime de furto (Autos nº 1500542-72.2020.8.26.0638 – fls. 123/124; Autos nº 1500534-95.2020.8.26.0638 – fls. 125/126; Autos nº 1500533-13.2020.8.26.0638 – fls. 127/128; Autos nº 1500387-69.2020.8.26.0638 – fls. 129/130; Autos nº 1500384-17.2020.8.26.0638 – fls. 131/132; Autos nº 1500383-32.2020.8.26.0638 – fls. 133/134; Autos nº 1500058-57.2020.8.26.0638 – fls. 137 e Autos nº 1500280-25.2020.8.26.0638 – fls. 138/139), além de estar respondendo a outro processo crime pela prática de furto após o fato apurado nestes autos, tudo a indicar que faz da prática delitiva o seu meio de vida, motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, totalizando 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, compenso a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, pois cometido o crime contra idoso (maior de sessenta anos – cf. Bo nº F06807-1/2022 – fls. 13/14) com as atenuantes da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e da menoridade, mantendo a reprimenda inalterada (Súmula 231 do STJ).

Na terceira e última fase, de rigor a incidência da causa de aumento de pena decorrente do repouso noturno, conforme ficou demonstrado pela prova oral que o delito foi cometido no período noturno (cf. BO nº F06807-1/2022), de modo que procedo ao aumento de 1/3 (um terço), totalizando 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Assim, torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena nos termos do art. 33, § 2º, “b” e § 3º c.c. art. 59, ambos do Código Penal, pois as circunstâncias judiciais não são favoráveis ao réu, em razão da conduta social reprovável.

Em razão da conduta social reprovável do réu, o qual possui diversas passagens pelo Juízo da Infância e Juventude pela prática de inúmeros atos infracionais equiparados ao crime de furto e está atualmente preso em razão de outro furto praticado após o fato apurado nestes autos, verifico que não fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como inviável a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal, e assim o faço para CONDENAR o réu GUSTAVO DE ALMEIDA FARIA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 155, § 1º, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

Tendo em vista que por ordem do Habeas Corpus (fls. 177/181) o réu foi colocado em liberdade durante a marcha processual, DEFIRO a ele o direito de, querendo, recorrer em liberdade, salvo se estiver preso por outro processo.

Transitado em julgado: a) EXPEÇA-SE mandado de prisão, guia de execução e formem-se

os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime;
b) OFICIE-SE ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.
Fixo os honorários do advogado nomeado nos termos da tabela do convênio OAB/DPE, se o caso. Oportunamente, expeça-se a respectiva certidão de honorários.

Custa ex legis.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados da presente.

Dracena, 29 de novembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA